

감사결과처분요구서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 원상회복비용 예치 업무 처리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, 국립공원을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무 처리지침』에 따르면 허가증 교부 전에 현금 또는 지급보증서 등을 접수(접수증 교부)하게 하며, 별지서식에 의한 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- 공원계획부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하였으며,
 - 또한 공원계획부-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수·처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 사무소에 보관하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

○ 전력 및 통신공사 등 관련 행위허가(협의 포함) 건 원상회복비용 예치 현황

(2018.06.02. ~ 2021.06.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의) 접수일	허가(협의) 처리일	원상회복비용 예치일	예치금관리대장 작성 여부		접수증 교부 여부	비고
							일반사항	현황사진		
1	이동통신 공용기지국 점용 기간 연장	▽▽ △△군 △△면 △△리 산116-2 외 1필지	자연환경	20.04.23.	20.04.29.	2020.05.13. (허가일로부터 14일 경과)	×	×	×	
2	이동통신 공용기지국 점용 기간 연장	▽▽ △△군 △△면 △△리 산116-3	자연환경	20.05.26.	20.05.27.	2020.06.03.	×	×	×	
3	이동통신 공용기지국 점용 기간 연장	▽▽ △△군 △△면 △△리 산56-1	자연환경	20.07.24.	20.07.29.	2020.08.06.	×	×	×	

- △△△국립공원사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 국립공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하여야 하고, 예치시 접수증을 교부하고 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여야 함에도,
- 2020년 4월 29일 허가된 ‘이동통신 공용기지국 점용 기간 연장’ 건의 경우 허가일로부터 14일이 경과된 2020년 5월13일에서야 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치하였으며,
 - 상기 ‘이동통신 공용기지국 점용 기간 연장’ 건을 포함한 총 3건의 경우 접수증 미교부 및 예치금관리대장을 작성·비치하고 있지 않는 등 업무를 소홀히 처리한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 예치금 관리대장 작성 및 비치 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련